

0008541-38.2015.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... pela prática de tentativa de roubo majorado, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em sentença prolatada no dia 23 de março de 2016, que fora mantida por acórdão datado de 06 de abril de 2017.

Consoante se depreende da certidão de execução criminal acostada às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008541-38.2015.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008541-38.2015.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4069/2015 - 39º Distrito Policial - Vila Gustavo, 841/2015 - 39º Distrito Policial - Vila Gustavo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUDSON SPROVIERI

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal apresentado por HUDSON SPROVIERI, alegando, em síntese, ter atendido os requisitos legais previstos no art. 94 do Código Penal.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

É o relatório.

DECIDO.

A reabilitação criminal consiste na declaração judicial de que a pena imposta ao sentenciado foi extinta ou cumprida, assegurando o sigilo dos registros relativos ao processo.

No caso, o requerente foi condenado pela prática de tentativa de roubo majorado,

prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em sentença prolatada no dia 23 de março de 2016, que fora mantida por acórdão datado de 06 de abril de 2017.

Consoante se depreende da certidão de execução criminal acostada às fls. 246/247, em 03 de agosto de 2018 a pena imposta ao acusado foi julgada extinta pelo cumprimento.

Analisando os autos e, em especial, os documentos apresentados e a manifestação favorável do Ministério Público, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão pretendida.

Destarte, defiro o pedido de reabilitação criminal apresentado por HUDSON SPROVIERI, tendo em vista o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos constantes do art. 94 do Código Penal, de modo que a condenação não será mencionada na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão expedida pelo juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal.

Outrossim, após o trânsito em julgado, oficie-se ao I.I.R.G.D. para observância do art. 748, do Código de Processo Penal.

Remetam-se os autos ao reexame obrigatório, nos termos do artigo 746, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA